

1500877-76.2022.8.26.0491

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o acusado é adepto à atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando que faz do tráfico seu meio de vida, a comprovar que ele não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, não fazendo jus à aplicação da referida causa de diminuição prevista na Lei de Tóxicos.

Ademais, deve-se ter em conta que não é crível que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcilio Dias 615, . - Centro

CEP: 19600-000 - Rancharia - SP

Telefone: (18) 3265-6841 - E-mail: rancharia1@tjsp.jus.br

1500877-76.2022.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500877-76.2022.8.26.0491

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON VILELA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Vistos.

WELLINGTON VILELA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta dos incluídos autos do Inquérito Policial que, na madrugada de 11 de setembro de 2022, aproximadamente às 05h30min, na Rodovia Raposo Tavares, SP- 270, Km 495, nesta cidade e comarca de Rancharia, WELLINGTON VILELA DE OLIVEIRA, qualificação à fl. 04, transportava, para posterior entrega a consumo de terceiros, 62 tabletes da substância "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, pesando o total de 45.500g, conforme auto de constatação preliminar de fl. 14, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de fls. 76/78, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Determinada a notificação (fls. 89/90) o acusado ofertou defesa prévia (fls. 104/114).

A denúncia foi recebida em 13/10/2022 (fls. 128/132).

Laudo pericial (fls. 76/78).

Realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo a ré, ao final, interrogada. Na fase do artigo 402 do Código de

Processo Penal as partes nada requereram. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva, rejeição do privilégio e fixação do regime inicial fechado. A defesa pugnou pela absolvição da acusada e, subsidiariamente, por benefícios no tocante às penas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de WELLINGTON VILELA DE OLIVEIRA, pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE EM PARTE.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante da ré (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 07/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), do auto de constatação da natureza tóxica (fls. 14 e 19), do laudo pericial químico de entorpecente (fls. 76/78) e laudo do aparelho telefônico (fls. 156/176).

A autoria, por seu turno, é certa.

Inquirida em Juízo a testemunha FÁBIO SOARES DIAS, policial militar, relatou que no dia 11/set/22 estávamos em operação; abordado o veículo conduzido pelo Wellington; realizada a vistoria veicular; apreendidos entorpecentes aparentando ser maconha; acusado afirmou ter sido contratado em Limeira para Presidente Prudente; ele pegou o veículo em Presidente Prudente com destino a Campinas; ele alegou que receberia R\$ 1000,00 da pessoa que o contratou; tinha em posse celular, dinheiro e tabletes de maconha; foi tranquilo, ele só estava muito nervoso; não conseguiu explicar o motivo da viagem; nenhum momento tentou reagir; confessou espontaneamente que estava levando drogas de Prudente para Campinas.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar FERNANDO C. BOLQUI que complementou dizendo que estava em operação conjunta, veiculando o veículo; após sinal de parada, o indivíduo desceu e já alegou que estava carregando o entorpecente; pegou o carro carregado perto da Rodoviária e estava sentindo Campinas; alegou que estava com problemas financeiros; Confessou de imediato; não havia denuncia, é rotineiro o tráfico nas imediações.

Interrogado, o réu declarou que o depoimento dos policiais é verdade; peguei o carro em Prudente carregado e ia levar para Campinas; a situação financeira não estava legal, estava desesperado para pagar as contas; fiz o ato errado; me arrependo; ele falou que era maconha; abri porta mala, olhei peguei o carro e fui embora; devia estar cheio (tanque); ele falou que daria mil reais e mais nada; cai na fraqueza e nem recebi.

Pois bem. Os depoimentos das testemunhas policiais foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito da ré, narraram em juízo, de forma harmônica, que efetuaram a abordagem da acusada na Rodoviária local e que após entrevista prévia procederam a revista do veículo conduzido pelo acusado.

Afirmaram que localizaram substância entorpecente, que o réu confessou o tráfico imediatamente, afirmando que pegou o veículo carregado e que o levaria até Campinas, bem como que receberia R\$1.000,00 pelo trabalho.

Em Juízo, o réu confessou os fatos articulados na denúncia.

No ponto, é importante ressaltar o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, podendo servir como base para a condenação, sobremaneira se corroborados com demais elementos probatórios, o que é o caso dos autos, mostrando suficiente a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se

coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009).

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". (STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016).

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante". (TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018).

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, o auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), do auto de constatação da natureza tóxica (fls. 14 e 19), do laudo pericial químico de entorpecente (fls. 76/78) e laudo do aparelho telefônico (fls. 156/176)

Não há dúvida, portanto, de que todos os entorpecentes apreendidos pertenciam à acusada e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Importante ressaltar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, em sua modalidade consumada, é dispensável que o agente efetue a comercialização da droga, propriamente dita. Basta a demonstração da materialidade e de elementos que indiquem que a substância seria destinada ao comércio ilícito.

Demonstradas aos autos, principalmente, pela significativa quantidade de entorpecente (62 tabletes de "maconha" prensada com peso total de 45.500 gramas "maconha" - auto de constatação de fls.19 e laudo de fls. 76/78).

Com isto, do contexto fático extraído dos autos, tem-se que as drogas apreendidas seriam destinadas à traficância.

Com razão a acusação ao pleitear o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal 11343/06, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que o réu estava dedicada às atividades criminosas como meio de vida, sendo impossível a aplicação do privilégio.

Isso porque, pese a primariedade do acusado (fls. 137/138), tem-se que a elevada quantidade de drogas encontradas e apreendidas em poder do réu, que transportava entre Município de Presidente Prudente e Campinas, denotam profissionalização do réu no tráfico e demanda maior censura, com resposta severa do Estado, e impede a concessão do benefício, tendo sido o acusado surpreendido quando trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 62 tabletes de "maconha" prensada com peso total de 45.500 gramas "maconha" - auto de constatação de fls.19 e laudo de fls. 76/78), substância que causa dependência física e psíquica, nos termos da Portaria 344/98 SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, demonstrando que o acusado se dedicava à atividade criminosa e fazia dela o seu meio de subsistência, a comprovar que ele não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, não podendo, por conseguinte, ser considerado como "pequeno traficante", sendo que tais circunstâncias, no caso, não indicam a conveniência de redução das penas com a

aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal 11.343/06.

O tráfico e a dependência química são os maiores responsáveis pela prática de diversos outros crimes graves e violentos, como furto, roubo e homicídio. Portanto, considerando que a substancial quantidade de drogas apreendida, aliadas às circunstâncias do caso concreto, permitem concluir que o acusado é adepto à atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando que faz do tráfico seu meio de vida, a comprovar que ele não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, não fazendo jus à aplicação da referida causa de diminuição prevista na Lei de Tóxicos.

Ademais, deve-se ter em conta que não é crível que traficante eventual, esporádico, esteja transportando 62 tabletes de "maconha" prensada com peso total de 45.500 gramas "maconha" - auto de constatação de fls.19, o que revela habitualidade criminosa, eis que faziam da prática delitiva o seu meio de vida.

Ora, quem transporta tal quantidade de droga, certamente, é pessoa de confiança do tráfico e, sendo assim, fica configurada a atividade criminosa.

Ademais, a corroborar tal afirmativa, nada há nos autos no sentido de que o réu tem ocupação lícita regular, bem como que seus rendimentos derivam exclusivamente de fontes legítimas.

Em que pese a primariedade, as circunstâncias analisadas sugerem que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Assim, o acusado fazia parte de uma estrutura maior, e não pode ser considerado "traficante de primeira viagem".

Afasto a aplicação da causa de diminuição inscrita no artigo 33, §4º, da Lei Federal 11.343/2006.

Ante ao exame de prova oral, bem como todos os fatores circunstanciais que constam aos autos, denota-se que há prova robusta capaz de alicerçar a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput", da Lei nº 11.343/06.

Restando assim, preenchidos os requisitos que atestam a culpabilidade, uma vez que o acusado não é inimputável, tinham potencial consciência da ilicitude dos fatos e era possível exigir deste, conduta diversa da que tenham praticado.

Resta, enfim, a fixação da pena, conforme os ditames do artigo 68, do Código Penal, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na PRIMEIRA FASE, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, denota-se o seguinte: culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; sem maus antecedentes; sem elementos sobre conduta social e personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são próprios do tipo penal; as circunstâncias mostraram-se normais ao crime; as consequências são próprias do tipo penal; e não há que se falar no comportamento da vítima na espécie, por se tratar de crime vago. A quantidade e natureza da droga merece maior reprovação - 62 tabletes de "maconha" prensada com peso total de 45.500 gramas "maconha" - auto de constatação de fls.19. Assim, majoro a pena-base em 1/6, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea. Sem agravantes. Assim, reduzo a pena intermediária em 1/6, retornando a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, ausentes causas de aumento/diminuição, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, do CP, considerando a primariedade, a pena definitiva e as circunstâncias judiciais valoradas na fixação da pena-base, fixo o REGIME SEMIABERTO.

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova

etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. "Nesse sentido: TJSP - 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018." Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do CP, em vista da quantidade da pena.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar WELLINGTON VILELA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa no valor unitário mínimo. Tratando-se de crimes cometidos contra a saúde pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o regime inicial semiaberto e o quantum da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante cautelares de: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como eventual atualização de endereço; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); e c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo.

A propósito:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares. (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021) EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo a ré ser colocada em liberdade, se não estiver presa por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei 11.343/06.

Declaro perdidos os demais objetos apreendidos que não forem reclamados por terceiro de boa-fé, em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006. Nos termos art. 372 das Normas de Serviço, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia.

Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme determina o art. 393, V, das NSCGJ.

Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal (art. 398, II, das NSCGJ).

Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) dativo(a).

Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva, nos termos do que estabelece, os artigos 467 e seguintes das Normas de Serviço.

Elabore-se cálculo da pena de multa e, após, intime-se o acusado para comprovar nos autos o respectivo pagamento, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do CP e art. 479 e seguinte das NSCGJ), sob pena de encaminhamento de certidão da sentença à Procuradoria Geral do Estado, providência esta que deve ser adotada também na hipótese em que for infrutífera a tentativa de intimação (art. 482 das NSCGJ).

Regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito, tarjas (Comunicado CG nº 23/2016) e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG nº 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe,

arquivem-se os autos com a devida baixa.

PRIC.

Rancharia, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA